

|                                                                                                              |                                 |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
|  <b>Concejo<br/>de Chía</b> | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD   |                   |               |
|                                                                                                              | CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA       |                   |               |
|                                                                                                              | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL  |                   |               |
|                                                                                                              | PROCEDIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA |                   |               |
|                                                                                                              | VERSIÓN: 05                     | FECHA: 31/07/2025 | Página 1 de 3 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. OBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| Brindar una herramienta que permita dar respuesta a las consultas que son presentadas a la oficina jurídica por parte de los funcionarios, concejales, mesa directiva, presidencia y demás personas de la Corporación que requieran de este servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. ALCANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud por parte de quien lo requiera, contempla las actividades de asesoría jurídica y finaliza con la asesoría en los términos que determine la norma y de conformidad con la competencia y el límite que determine cada caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3. DEFINICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROBLEMA JURÍDICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Es el asunto que se eleva para consulta ante la dependencia y que requiere de un estudio de conformidad con la ley que define cada proceso en cada caso planteado.                                        |
| <b>FUENTES JURÍDICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Son aquellos instrumentos donde se origina, modifica o extingue el derecho, los cuales pueden ser: La Ley, la doctrina, las costumbres y la jurisprudencia etc. (Fuentes formales y fuentes materiales.). |
| <b>SOLICITUDES DISIMILES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consultas que se elevan al área jurídica en los diferentes sistemas que atañen a la Corporación y a los particulares.                                                                                     |
| <b>ASESORÍA JURÍDICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conceptos que se emiten por parte del área jurídica del Concejo Municipal de Chía que no son vinculantes.                                                                                                 |
| <b>4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Ley 1437 del 2011 <i>"Por la cual se expide el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo"</i>.</p> <p>NOTAS DE VIGENCIA:</p> <p>Ley 136 de 1994 <i>"Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios."</i></p> <p>Modificada por la Ley 1755 de 2015, <i>"Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"</i>, publicada en el Diario Oficial No. 49.559 de 30 de junio de 2015.</p> <p>Modificada por la Ley 1564 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012, <i>"Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"</i>.</p> <p>Acuerdo 140 de 2018 <i>"Por medio del cual se deroga el acuerdo No 12 de 2010 y se expide el reglamento interno del Concejo Municipal de Chía"</i></p> |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>5. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
| Profesional Universitario (Área Jurídica)<br>Contratistas Externos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
| Formato - Concepto jurídico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |



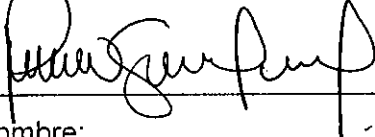
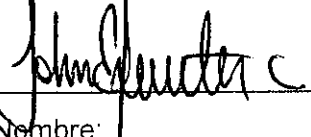
**7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO**

| No. | Descripción de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable                                                          | Evidencia- Punto de Control                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Recibir Solicitud:</b><br>Recibir del cliente externo/interno la comunicación donde se solicita la intervención dentro del proceso solicitado.<br><b>Nota:</b> en el caso de recibir comunicaciones de usuarios por correo electrónico, estas deberán ser radicadas y tramitadas, por el área respectiva guardando los lineamientos del presente procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Área Jurídica /<br>Profesional Universitario,<br>Contratista Externo | Seguimiento proyectos de Acuerdo.<br>Seguimiento asesorías jurídicas. |
| 2.  | <b>Recibir oficio:</b><br><br>Se recibe La petición y/o consulta solicitando concepto jurídico. Previo envío del proyecto de acuerdo asignado al asesor jurídico correspondiente, se debe realizar una verificación exhaustiva de la vigencia de la norma y la competencia de la Corporación para el estudio del proyecto de acuerdo. Durante el momento en que se desarrolla la comisión y/o la plenaria, el asesor jurídico debe estar atento a los procedimientos que se realicen, a que los mismos sean de conformidad a lo que establece el reglamento interno del Concejo y a la Ley.<br><br>Debe prestar acompañamiento jurídico integral en las decisiones de los honorables concejales, si estos a bien lo tienen.<br><br>En caso de presentarse solicitud de asesoría jurídica en alguna de las áreas de la Corporación, se deberá brindar el análisis y tramite correspondiente. | Profesional Universitario,<br>Contratista Externo                    | Dependiendo el tipo de solicitud (verbal, correo, documento escrito)  |
| 3.  | <b>Realizar análisis, construcción y solución al problema jurídico planteado, en los casos en los que haya lugar:</b><br><br>Verificar la solicitud de conformidad con la normatividad vigente y estructurar la respuesta para firma de quien corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Profesional Universitario,<br>Contratista Externo                    | Proyección respuesta a solicitud                                      |
| 4.  | <b>Suscribir respuesta:</b><br>Una vez se tenga el documento revisado se remite para el conocimiento del solicitante. En los casos en los que la asesoría no requiera respuesta emitida a través de un documento (en los casos de orientación o solución inmediata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Profesional Universitario                                            | Concepto jurídico.<br>Respuesta emitida                               |

|                                                                                                              |                                                            |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  <b>Concejo<br/>de Chía</b> | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD<br>CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA |                   |               |
|                                                                                                              | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                             |                   |               |
|                                                                                                              | PROCEDIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA                            |                   |               |
|                                                                                                              | VERSIÓN: 05                                                | FECHA: 31/07/2025 | Página 3 de 3 |

|    |                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <b>Archivar documentos:</b><br>Se realiza el archivo de los documentos de acuerdo con los lineamientos establecidos en tablas de retención documental. | Profesional Universitario,<br>Contratista Externo<br><br>Secretario General | Carpeta Conceptos Jurídicos<br>Carpeta<br><br>Proyectos de acuerdo (Acuerdos) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| CONTROL DE CAMBIOS |         |                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha              | Versión | Tipo de Cambio                                                                                                                                              |
| 10/2011            | 01      | Se crea el procedimiento mediante Resolución No 97 de 2011.                                                                                                 |
| 10/08/2012         | 02      | Se actualiza el manual de procesos y procedimientos del Concejo Municipal de Chía, mediante la Resolución No. 049 de 2012.                                  |
| 05/04/2019         | 03      | Se actualiza el proceso a la norma ISO 9001:2015. y MECI 2014                                                                                               |
| 26/10/2023         | 04      | Se actualiza el procedimiento acorde a la estructura de la                                                                                                  |
| 31/07/2025         | 05      | Se actualiza el procedimiento con el nuevo formato establecido por el Sistema de Gestión de la Calidad y se realizan modificaciones en su contenido general |

| Elaborado por:                                                                      | Revisado por:                                                                       | Aprobado por:                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Nombre:<br><b>Nelsy Carolina Bueno Aldana</b>                                       | Nombre:<br><b>Yuli Alexandra Chocontá Muñoz</b>                                     | Nombre:<br><b>John Edwin Fuentes Correa</b>                                           |
| Cargo:<br>Profesional Universitario                                                 | Cargo:<br>Directora Administrativa y Financiera.                                    | Cargo:<br>Presidente<br>Concejo Municipal de Chía                                     |